

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6105/2531

บริษัท เอก โฟนูลย์ อุตสาหกรรม ร่วม
จำกัด

โจทก์

บริษัท ขอนแก่น แกรนด์เทรดดิ้ง จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์ได้เช่าห้องพักในโรงแรมของจำเลยได้จองรถยนต์ ซึ่งมีสินค้ารุ่นชนิดต่าง ๆ ไว้ในบริเวณโรงแรม จำเลยมีหน้าที่ต้องดูแลทรัพย์สินของโจทก์ ต่อมารถยนต์ของโจทก์ถูกงัดและร่วมในรถยนต์หายไป ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย คำฟ้องดังกล่าวได้บรรยายโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา เช่นว่านั้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง แม้โจทก์จะระบุในข้อหาหรือฐานความผิดมาเป็นเรื่องละเมิดก็ไม่ทำให้สาระในคำฟ้องเปลี่ยนไป ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับผู้เข้ามาพักในโรงแรมของจำเลยก็เป็นเพียงรายละเอียดที่ไม่จำเป็นต้องบรรยายมาในคำฟ้อง ฟ้องโจทก์จึงไม่
เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เช่าห้องพักในโรงแรมของจำเลย จำเลยให้โจทก์นำรถยนต์ ซึ่งมีรุ่นชนิดต่าง ๆ อยู่ในรถไปจอดไว้ในบริเวณโรงแรม ต่อมารถคันดังกล่าวถูกงัด และทรัพย์สินในรถหายไปรวมราคา 30,340 บาท ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 30,340 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องทรัพย์สินที่สูญหายไม่ได้อยู่ในความครอบครองของจำเลย ทั้งรถมิได้จอดอยู่ในบริเวณโรงแรมของจำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 30,340 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ปัญหาข้อกฎหมายที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า โจทก์ระบุข้อหาละเมิด แต่กลับบรรยายฟ้องเกี่ยวโยงไปถึงเจ้าสำนักโรงแรมและโจทก์มิได้บรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับนายราเชนวงศ์ปราณี ซึ่งเป็นผู้เข้าพักในโรงแรม เห็นว่าฟ้องโจทก์มีใจความว่า โจทก์ได้เช่าห้องพักในโรงแรมของจำเลย ได้จอดรถยนต์ซึ่งมีสินค้ายี่ห้อต่าง ๆ ไว้ในบริเวณโรงแรมของจำเลย จำเลยมีหน้าที่ต้องดูแลทรัพย์สินของโจทก์ในระหว่างที่พักอยู่ในโรงแรมของจำเลยต่อมารถยนต์ของโจทก์ถูกงัดและรุ่นชนิดต่าง ๆ ในรถยนต์หายไป ทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงิน 30,340 บาท โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบ และได้ทวงถามให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวแต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับ จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวได้บรรยายโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง แม้โจทก์จะระบุในช่องข้อหาหรือฐานความผิดมาเป็นเรื่องละเมิดก็ไม่ทำให้สาระในคำฟ้องเปลี่ยนไป ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับผู้เข้ามาพักในโรงแรมของจำเลยนั้นก็เพียงรายละเอียดที่ไม่จำเป็นต้องบรรยายมาในคำฟ้อง ดังนั้น ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม สำหรับฎีกาของจำเลยที่ว่าทรัพย์สินของโจทก์ที่สูญหายไม่ได้อยู่ในโรงแรม แต่อยู่ในรถยนต์ซึ่งจอดอยู่ข้างนอกโรงแรม จำเลยจึงไม่ต้องรับ

ผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 174 นั้น เห็นว่าเป็นข้อที่มีได้ยก
ขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(เสียง ตีวีมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>